

उप सचिव पदावरुन सह सचिव
पदावर तदर्थ पदोन्नती

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन आदेश क्रमांक: ससप ११२५/प्र.क्र.१०१/प्रशा-१
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक: ३१ जुलै, २०२६.

आदेश

मंत्रालयीन विभागातील खालील उप सचिव (गट-अ, वेतनश्रेणी एस २५ - रु.७८८००-२०९२००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून सह सचिव (गट-अ, वेतनश्रेणी एस:२७- रु.१२३१००-२१५९००) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :-

अ. क्र.	उप सचिवांचे नांव	प्रवर्ग	सध्याचा विभाग	सह सचिव पदावरील पदोन्नतीनंतरचा विभाग
१	२	३	४	५
१	श्री. नितीन वसंतराव गायकवाड	अ.जा.	सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग	सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
२	श्रीमती रीना विठ्ठल फणसेकर	अ.ज.	शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (प्रतिनि- राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ)	प्रपत्र बढती (प्रतिनि- राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ)
३	श्री. अनिल विठ्ठल देवकाते	भज-क	जलसंपदा विभाग	जलसंपदा विभाग
४	श्रीमती रोहिणी प्रभाकर जाधव	अ.ज.	उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग (प्रतिनि- राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ)	नियोजन विभाग
५	श्री. विष्णुदास पुंडलिक घोडके	खुला	दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग	दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग

२. श्रीमती रीना विठ्ठल फणसेकर यांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम, ४० परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार सह सचिव पदावर प्रपत्र बढती (तदर्थ पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील.

३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १६ ब यांच्या शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००८ रोजीच्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत.

४. सदर अधिकाऱ्यांना सह सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :-

(अ)	ही तदर्थ पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात मंत्रालयीन विभागातील सह सचिव संवर्गातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर गेल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांवर प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात आली आहे.
(आ)	या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत.
(इ)	सदर तदर्थ पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी/कर्मचारी रुजू होईपर्यंत किंवा पदोन्नतीच्या आदेशापासून ११ महिन्यांसाठी यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल.
(ई)	सह सचिव संवर्गातील प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी सह सचिव संवर्गात रिक्त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्याला पदावनत करण्याच्या अधीन राहून सदर तदर्थ पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत.
(उ)	सदर तदर्थ पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७, होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या तसेच अन्य सर्व न्यायालयीन याचिकांच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.
(ऊ)	सदर तदर्थ पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन क्र.३३१०/२०२१ व रिट पिटीशन क्र.३३११/२०२१ यामधील आय.ए.क्र.१८५४/२०२१ व १८५५/२०२१ तसेच रिट पिटीशन क्र.३३१२/२०२१ मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.
(ए)	सदर तदर्थ पदोन्नती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथील प्रलंबित मूळ अर्ज क्र.४८८/२०१७ (श्री.किरण जाधव व इतर) मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.
(ऐ)	सदर तदर्थ पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे प्रलंबित अर्ज क्र. १०६६/१९ (श्री.उल्हास शंकर भोईटे व इतर) मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.

५. सदर अधिकाऱ्यांची सह सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही, या धारणेच्या अधीन

राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु असल्यास या विभागास अवगत करावे.

६. सह सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांमध्ये सह सचिव पदावर रुजू होणे आवश्यक आहे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित मुदतीत कार्यमुक्त करावे.

७. संबंधित उप सचिव यांनी सह सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसअरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक १२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसअरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/कायासन-१२, दिनांक ०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नांव सन २०२५-२६ या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील सन २०२६-२७ व सन २०२७-२८ या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता सन २०२८-२९ च्या निवडसूचीवर सह सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल.

८. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित सह सचिवांस उप सचिव पदावर पदावनत करण्यात येईल.

९. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागांनी कार्यमुक्त केल्याबाबतच्या तसेच सह सचिव पदावर रुजू केल्याबाबतच्या आदेशांच्या प्रती या विभागास तात्काळ पाठवाव्यात.

१०. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०७३११८१२२५४७०७ हा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(ग. स. परब)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन.
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स./सचिव.
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग.
५. आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, कोकण/ नागपुर खंडपीठ.
६. सह/उप सचिव (आस्थापना) संबंधित मंत्रालयीन विभाग.
७. सह/उप सचिव (का.माहिती) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत).
९. निवड नस्ती (कार्यासन प्रशा-१)